

Telefonnotiz

Datum: 25.06.2026

Anruf bei: Personalabteilung Klinikum Augsburg, Entgeltabrechnung

Gesprächspartnerin: Frau Wexler

Betreff: Rentenversicherungspflichtiges Entgelt Nadja Erhart 2022 bis 2024

Frau Wexler bestätigt:

- Beschäftigung: Altenpflegerin, Station 4B, unbefristet seit 01.04.2015
- 2022: Vollzeit, Steuerbrutto laut Lohnsteuerbescheinigung 37.600,00 EUR
- 2023: Vollzeit, Steuerbrutto 41.820,00 EUR (Tariferhöhung und Inflationsausgleichsprämie)
- 2024: Reduzierung auf 32 Wochenstunden ab 01.07.2024, Steuerbrutto 36.450,00 EUR

Wichtiger Hinweis von Frau Wexler:

Das sozialversicherungspflichtige Entgelt weicht vom Steuerbrutto ab. Für 2022 weist das Lohnkonto ein rentenversicherungspflichtiges Entgelt von 38.940,00 EUR aus, weil steuerfreie Zuschläge für Sonn- und Feiertagsdienste in der Sozialversicherung teilweise beitragspflichtig sind und eine Entgeltumwandlung das Steuerbrutto mindert. Für 2023 nennt sie 41.260,00 EUR, weil die Inflationsausgleichsprämie beitragsfrei war. Welche der beiden Größen die Zulagenstelle für den Mindesteigenbeitrag verwendet hat, kann sie nicht sagen.

Frau Wexler sendet bis Anfang Juli:

- Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung 2022 bis 2024
- Kopien der Lohnkonten Dezember 2022, Dezember 2023, Dezember 2024

Eigene Notiz:

Die Differenz zwischen Steuerbrutto und SV-Brutto kann die Rückforderung 2023 erklären oder widerlegen. Mindesteigenbeitrag je Jahr mit dem SV-Brutto des Vorjahres neu rechnen, bevor die Einspruchsbegründung nachgeschoben wird. Jahresmatrix in Aktenstück 06 entsprechend gegenprüfen.

WhatsApp-Chat-Export

Chat: Nadja Erhart / Tobias Gantner

Exportiert am 02.07.2026, 20:12 Uhr

[08.03.24, 07:41] Nadja Erhart: Tobias, die Familienkasse hat dir ab März das Kindergeld für Jonas überwiesen. Jonas wohnt bei mir, das weisst du.

[08.03.24, 08:15] Tobias Gantner: Ich hab nur gesagt dass er oft bei mir ist. Ich leite dir das Geld weiter, kein Streit.

[08.03.24, 08:16] Nadja Erhart: Er ist jedes zweite Wochenende bei dir, sonst hier. Bitte melde das der Familienkasse zurück.

[02.04.24, 19:03] Nadja Erhart: März Kindergeld ist nicht angekommen. Kommt das noch?

[02.04.24, 22:40] Tobias Gantner: Diesen Monat eng. Nächsten dann doppelt.

[06.05.24, 18:22] Nadja Erhart: Tobias, April und März fehlen immer noch. Das sind 500 Euro für Jonas.

[07.05.24, 09:10] Tobias Gantner: Ich weiß. Sobald der Auftrag durch ist zahle ich.

[11.06.24, 12:31] Tobias Gantner: 125 überwiesen. Ab jetzt jeden Monat 125.

[11.06.24, 12:48] Nadja Erhart: Das Kindergeld sind 250. Warum nur die Haelfte?

[11.06.24, 13:02] Tobias Gantner: Rest verrechne ich mit den Sachen die ich für ihn kaufe.

[14.09.24, 10:05] Nadja Erhart: Die Familienkasse hat es ab September wieder auf mich umgestellt. Danke, dass du es endlich gemeldet hast.

[14.09.24, 10:20] Tobias Gantner: Ok. März bis August klären die noch untereinander sagen die.

Von	Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen <zulagenstelle@example.invalid>
An	Nadja Erhart <nadja.erhart@example.invalid>
Datum	Wed, 08 Jul 2026 08:19:44 +0200
Betreff	Ihr Einspruch gegen die Rückforderung der Altersvorsorgezulage - Nachweise bis 10.08.2026

Sehr geehrte Frau Erhart,

zu Ihrem Einspruch vom 04.07.2026 gegen den Festsetzungsbescheid vom 10.06.2026 (Zulagennummer 55 071283 E 508, Vertrag RIE-8871-NE) benötigen wir weitere Unterlagen. Bitte reichen Sie bis zum 10.08.2026 ein:

1. Nachweise über Ihre rentenversicherungspflichtigen Einnahmen der Jahre 2022 und 2023 (elektronische Lohnsteuerbescheinigung und Meldebescheinigung des Arbeitgebers zur Sozialversicherung).
2. Bescheinigungen der Familienkasse über die Kindergeldfestsetzung für Jonas Erhart für das gesamte Jahr 2024, einschließlich des Bescheids vom 20.02.2024 und des Änderungsbescheids vom 12.09.2024.
3. Eine Erklärung, an wen das Kindergeld für Jonas Erhart in den einzelnen Monaten des Jahres 2024 ausgezahlt wurde.
4. Eine Kopie der Anbieterkommunikation, soweit Sie geltend machen, dass Sie aufgrund einer Auskunft des Anbieters auf die Höhe Ihrer Eigenbeiträge vertraut haben.

Ihr Antrag auf Aussetzung der Vollziehung wird gesondert geprüft. Nach derzeitiger Aktenlage ist der Rückforderungsbetrag bereits über den Anbieter aus dem Vertragsguthaben einbehalten worden; eine Erstattung erfolgt, soweit dem Einspruch abgeholfen wird.

Die Rückforderung ist noch nicht abschließend geprüft; die Frist dient der Sachverhaltsaufklärung. Gehen die Unterlagen nicht fristgerecht ein, wird nach Aktenlage entschieden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

H. Berger

Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen

Datei: eml/01_suedleben_beitragsauskunft.eml

Von	riester@suedleben.example
An	nadja.erhart@example.invalid
Datum	Thu, 19 Dec 2024 14:38:00 +0100
Betreff	Ihre Anfrage zur staatlichen Förderung 2024 - Vertrag RIE-8871-NE

Sehr geehrte Frau Erhart,

vielen Dank für Ihren Anruf. Sie hatten gefragt, ob Ihre laufenden Eigenbeiträge von monatlich 85,00 EUR für die volle Zulage 2024 ausreichen.

Nach kurzer Prüfung empfehlen wir vorsorglich eine einmalige Sonderzahlung von 300,00 EUR bis zum Jahresende. Damit sollte die staatliche Förderung für 2024 sicher erreicht sein. Wir haben Ihre genauen Einkommensdaten des Vorjahres nicht vorliegen und können den Mindesteigenbeitrag daher nicht abschliessend berechnen; die 300,00 EUR sind ein Richtwert aus Erfahrung.

Bitte beachten Sie, dass wir keine steuerliche Beratung leisten und keine Gewähr für die Höhe der Förderung übernehmen.

Freundliche Grüße
SuedLeben Vorsorge AG
Kundenservice Riester
Prinzregentenstrasse 9, 86150 Augsburg
Telefon 0821 4550-300

Datei: eml/02_familienkasse_kindergeld_jonas.eml

Von	familienkasse-bayern-sued@example.invalid
An	nadja.erhart@example.invalid
Datum	Fri, 03 Jul 2026 11:26:00 +0200
Betreff	Auskunft Kindergeld Jonas Erhart 2024 - Kindergeldnummer FK 154 872 991

Sehr geehrte Frau Erhart,

auf Ihre Anfrage teilen wir zur Auszahlung des Kindergeldes für das Kind Jonas Erhart, geboren am 12.05.2011, für das Jahr 2024 Folgendes mit:

- Januar 2024 und Februar 2024: Auszahlung an Sie als Kindsmutter.
- März 2024 bis August 2024: Auszahlung an den Kindsvater, Herrn Tobias Gantner, aufgrund seiner Angabe, das Kind halte sich ueberwiegend bei ihm auf.
- September 2024 bis Dezember 2024: Auszahlung wieder an Sie.

Mit Aenderungsbescheid vom 12.09.2024 wurde die Festsetzung zugunsten des Kindsvaters ab September 2024 aufgehoben und das Kindergeld ab September 2024 in Höhe von monatlich 250,00 EUR wieder an Sie festgesetzt. Für die Monate März bis August 2024 verbleibt es bei der Auszahlung an Herrn Gantner; eine Rueckabwicklung zwischen den Eltern wird gesondert geprüft.

Zur ausdrücklich gestellten Frage nach dem ersten Anspruchszeitraum des Kalenderjahres 2024: Der Monat Januar 2024 war durchgehend zu Ihren Gunsten festgesetzt.

Für das Kind Mira Erhart, geboren am 04.09.2016, wurde das Kindergeld im gesamten Jahr 2024 an Sie ausgezahlt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

R. Osterloh

Familienkasse Bayern Süd, 93013 Regensburg

Telefon 0800 4 5555 30

Von	beratung@rentenberatung-kolbe.example
An	nadja.erhart@example.invalid
Datum	Fri, 03 Jul 2026 17:05:00 +0200
Betreff	Riester-Rückforderung - unsere Rechnung gegen die ZfA-Zahlen

Sehr geehrte Frau Erhart,

ich habe Ihre Unterlagen mit den Angaben des Klinikums (Telefonnotiz vom 25.06.2026) zusammengeführt und die Mindesteigenbeiträge neu gerechnet. Das Ergebnis steht in der Berechnungstabelle (Aktenstück 12).

Kern der Sache: Der Mindesteigenbeitrag richtet sich nach dem rentenversicherungspflichtigen Entgelt des VORjahres, nicht nach dem Steuerbrutto und nicht nach dem laufenden Jahr.

Beitragsjahr 2023, Vorjahr 2022: rv-pflichtiges Entgelt 38.940,00 EUR, vier Prozent sind 1.557,60 EUR, abzüglich Zulagen von 775,00 EUR ergibt ein Mindesteigenbeitrag von 782,60 EUR. Sie haben 1.020,00 EUR gezahlt. Damit ist der Mindesteigenbeitrag klar erfüllt; eine Kürzung ist nicht gerechtfertigt. Die Rückforderung von 188,40 EUR für 2023 ist danach nicht haltbar.

Beitragsjahr 2024, Vorjahr 2023: rv-pflichtiges Entgelt 41.260,00 EUR, vier Prozent sind 1.650,40 EUR, abzüglich Zulagen 775,00 EUR ergibt 875,40 EUR Mindesteigenbeitrag. Sie haben mit der Sonderzahlung 1.320,00 EUR gezahlt, also ebenfalls genug.

Der einzige echte Streitpunkt 2024 ist die Kinderzulage für Jonas. Nach der Auskunft der Familienkasse haben Sie im Januar 2024 - dem ersten Anspruchszeitraum des Jahres - Kindergeld erhalten. Nach der massgeblichen Regel steht Ihnen die Kinderzulage für das ganze Jahr zu. Selbst wenn wir hier verlieren, beträgt die berechnete Rückforderung höchstens 300,00 EUR, nicht 474,15 EUR.

Wir greifen also beide Jahre an. Bitte schicken Sie mir noch die Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung, sobald das Klinikum sie sendet.

Mit freundlichen Grüßen
Bettina Kolbe
Rentenberaterin, Augsburg

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen rentenrecht-riester-zulagenrueckforderung-augsburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

jahr	vorjahres einkomm en	vier_proz ent	hoechtbe trag	grundzul age	kinderzul age_jona s	kinderzul age_mira	soll_eige nbeitrag	gezahlt	streitpunk t
2023	37600.00	1504.00	2100.00	175.00	300.00	300.00	729.00	1020.00	Rueckfor derung trotz rech nerisch a usreichen der Zahlung pruefen
2024	41820.00	1672.80	2100.00	175.00	300.00	300.00	897.80	1320.00	Kindergel dzuordnu ng Jonas Maerz bis August streitig
2025	36450.00	1458.00	2100.00	175.00	300.00	300.00	683.00	1020.00	Voraussc hau fuer Beratung

Datei: 12_riester_mindesteigenbeitrag_berechnung.csv

beitragsjahr

2023

szenario

korrekt_vorjahr_sv_brutto

einkommensbasis

2022 sv-pflichtig

vorjahr

2022

vorjahreseinkommen

38940.00

vier_prozent

1557.60

zulagenanspruch

775.00

mindesteigenbeitrag

782.60

gezahlter_eigenbeitrag

1020.00

kuerzungsfaktor

1.000000

gewaehrte_zulage

775.00

zulage_nach_pruefung

775.00

korrekte_rueckforderung

0.00

zfa_rueckforderung

188.40

beitragsjahr

2023

szenario

kontrolle_vorjahr_steuerbrutto

einkommensbasis

2022 steuerbrutto

vorjahr

2022

vorjahreseinkommen

37600.00

vier_prozent

1504.00

zulagenanspruch

775.00

mindesteigenbeitrag

729.00

gezahlter_eigenbeitrag

1020.00

kuerzungsfaktor

1.000000

gewaehrte_zulage

775.00

zulage_nach_pruefung

775.00

korrekte_rueckforderung

0.00

zfa_rueckforderung

188.40

beitragsjahr

2024_jonas_bleibt

szenario

korrekt_erster_anspruchszeitraum

einkommensbasis

2023 sv-pflichtig

vorjahr

2023

vorjahreseinkommen

41260.00

vier_prozent

1650.40

zulagenanspruch

775.00

mindesteigenbeitrag

875.40

gezahlter_eigenbeitrag

1320.00

kuerzungsfaktor

1.000000

gewaehrte_zulage

775.00

zulage_nach_pruefung

775.00

korrekte_rueckforderung

0.00

zfa_rueckforderung

474.15

beitragsjahr

2024_jonas_entfaellt

szenario

hilfsweise_ohne_jonas_zulage

einkommensbasis

2023 sv-pflichtig

vorjahr

2023

vorjahreseinkommen

41260.00

vier_prozent

1650.40

zulagenanspruch

475.00

mindesteigenbeitrag

1175.40

gezahlter_eigenbeitrag

1320.00

kuerzungsfaktor

1.000000

gewaehrte_zulage

775.00

zulage_nach_pruefung

475.00

korrekte_rueckforderung

300.00

zfa_rueckforderung

474.15

Datei: 91_fristsaachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Versicherungszeit;prüfen;Kontenklärung	Arbeitgeber	Ausland;Zeitenmatrix
Leistungsfall;prüfen;medizinischer Verlauf oder Rentenbeginn;Befundchronologie		
Zahlbetrag;prüfen;Abschlag	KVdR	Hinzuverdienst;Rechentabelle

Erstgespräch

Mandantin: Nadja Erhart, geboren am 07.12.1983, Altenpflegerin im Klinikum Augsburg, geschieden, zwei Kinder. Beratung am 01.07.2026. Sie bringt einen gelben Umschlag der Zentralen Zulagenstelle mit, dazu Kontoauszüge, eine E-Mail ihres Riester-Anbieters und Familienkassenbescheide.

Familiensituation

Kind 1: Jonas Erhart, geboren am 12.05.2011.

Kind 2: Mira Erhart, geboren am 04.09.2016.

Die Kinder leben überwiegend bei der Mandantin. Für das Jahr 2024 wurde das Kindergeld für Jonas wegen eines internen Familienkassenfehlers von März bis August 2024 an den Vater, Tobias Gantner, ausbezahlt. Der Vater leitete die Beträge teilweise weiter. Für Mira bezog die Mandantin durchgehend Kindergeld.

Beruf und Einkommen

Die Mandantin war 2023 in Vollzeit beschäftigt und erzielte rentenversicherungspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt von 41.820,00 EUR. Im Jahr 2024 reduzierte sie ab Juli auf 32 Wochenstunden; rentenversicherungspflichtiges Entgelt 2024 laut elektronischer Lohnsteuerbescheinigung: 36.450,00 EUR.

Riester-Vertrag

Anbieter: SüdLeben Vorsorge AG, Vertrag RIE-8871-NE. Vertragsbeginn 01.01.2018.

Dauerzulagenantrag erteilt. Die Mandantin zahlt per Dauerauftrag 85,00 EUR monatlich. Im Dezember 2024 zahlte sie zusätzlich 300,00 EUR ein, nachdem ihr Anbieter telefonisch "sonst Zulage weg" gesagt hatte.

Ziel

Die Mandantin will wissen:

Ob die Rückforderung vollständig berechtigt ist.

Ob der Kindergeldwechsel 2024 wirklich die Kinderzulage für Jonas entfallen lässt.

Ob eine Nachzahlung für 2023 und 2024 noch hilft.

Ob sie den Anbieter wegen der falschen Beitragsinformation in Anspruch nehmen kann.

Bescheid der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen

...

Deutsche Rentenversicherung Bund

Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA)

10868 Berlin

Telefon: 0800 1000 4800

Zulagenummer: 55 071283 E 508

Vertragsnummer: RIE-8871-NE (SüdLeben Vorsorge AG)

Vorgang: Festsetzung nach Überprüfung der Altersvorsorgezulage 2023 und 2024

Datum: 10.06.2026

Frau

Nadja Erhart

Schäfflerbachstraße 41

86153 Augsburg

...

Festsetzungsbescheid – Rückforderung von Altersvorsorgezulagen für die Beitragsjahre 2023 und 2024

Sehr geehrte Frau Erhart,

die Überprüfung der für Ihren Altersvorsorgevertrag RIE-8871-NE gewährten Zulagen hat ergeben, dass die Zulagen für die Beitragsjahre 2023 und 2024 teilweise zu Unrecht gewährt wurden. Die Zulagen werden wie folgt festgesetzt und teilweise zurückgefordert:

Gesamtbetrag der Rückforderung: 662,55 EUR.

Der Rückforderungsbetrag wird über Ihren Anbieter, die SüdLeben Vorsorge AG, aus dem Vertragsguthaben einbehalten und an die Zentrale Zulagenstelle abgeführt. Einer gesonderten Zahlung durch Sie bedarf es nicht.

Begründung

Die Altersvorsorgezulage wird nur in voller Höhe gewährt, wenn der Mindesteigenbeitrag erbracht ist. Der Mindesteigenbeitrag beträgt vier Prozent der im vorangegangenen Kalenderjahr erzielten beitragspflichtigen Einnahmen, höchstens 2.100,00 EUR, vermindert um die zustehenden Zulagen. Werden geringere Eigenbeiträge geleistet, wird die Zulage im Verhältnis der geleisteten zu den erforderlichen Eigenbeiträgen gekürzt.

Ihr Anbieter hat für das Beitragsjahr 2023 Eigenbeiträge in Höhe von 1.020,00 EUR und für das Beitragsjahr 2024 Eigenbeiträge in Höhe von 1.320,00 EUR gemeldet. Die Zulagen wurden zunächst auf Grundlage Ihres Dauerzulagantrags ohne abschließende Prüfung gewährt.

Für das Kind Jonas Erhart, geboren am 12.05.2011, wurde nach den Daten der Familienkasse im Beitragsjahr 2024 nicht durchgehend Kindergeld zu Ihren Gunsten festgesetzt. Die Kinderzulage steht dem Zulageberechtigten zu, dem für das Kind Kindergeld ausbezahlt wird. Die Kinderzulage für Jonas Erhart konnte für 2024 deshalb nicht in der bisher gewährten Höhe berücksichtigt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch einlegen. Der Einspruch ist bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen, 10868 Berlin, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Durch die Einlegung des Einspruchs wird die Verpflichtung zur Rückzahlung nicht aufgeschoben, es sei denn, die Vollziehung wird ausgesetzt.

Im Auftrag

Kaminski

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift wirksam.

Aktenvermerk der Beratungsstelle

Zugang des Bescheids laut Mandantin am 14.06.2026; der Umschlag liegt nicht vor. Der Bescheid enthält keine nachvollziehbare Jahresberechnung. Es fehlt insbesondere die Aufstellung, welches Vorjahreseinkommen zugrunde gelegt wurde, welche Zulagen in die Mindesteigenbeitragsberechnung einbezogen wurden und wie die Monate des Kindergeldwechsels verarbeitet wurden. Auffällig: Für 2023 lag der gemeldete Eigenbeitrag nach eigener Rechnung über dem Mindesteigenbeitrag; die Rückforderung von 188,40 EUR ist damit nicht ohne Weiteres erklärbar.

Beitragsjahr	bisher gewährte Grundzulage	bisher gewährte Kinderzulagen	festgesetzte Rückforderung
2023	175,00 EUR	600,00 EUR	188,40 EUR
2024	175,00 EUR	600,00 EUR	474,15 EUR

Anbieterunterlagen SüdLeben Vorsorge AG

...

SüdLeben Vorsorge AG – Kundenservice Riester

Prinzregentenstraße 9, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 4550-300 | riester@suedleben.example

Vertrag: RIE-8871-NE, RiesterRente Komfort

Versicherungsnehmerin: Nadja Erhart, geboren am 07.12.1983

...

Jahreskontoauszug 2023 (Bescheinigung nach § 92 EStG, erstellt am 28.02.2024)

Der Anbieter weist in der Fußnote aus: "Nach unseren Unterlagen ist die volle Zulage erreicht." Eine Berechnung wird nicht beigefügt.

Jahreskontoauszug 2024 (Bescheinigung nach § 92 EStG, erstellt am 27.02.2025)

E-Mail des Anbieters vom 19.12.2024

Von: SüdLeben Vorsorge AG, Kundenservice Riester

An: Nadja Erhart

Betreff: Ihre Anfrage zur staatlichen Förderung 2024

Sehr geehrte Frau Erhart,

nach kurzer Prüfung empfehlen wir Ihnen eine Sonderzahlung von 300,00 EUR bis Jahresende. Damit sollte die staatliche Förderung für 2024 ausreichen. Bitte beachten Sie, dass wir keine steuerliche Beratung leisten.

Freundliche Grüße

SüdLeben Vorsorge AG, Kundenservice Riester

Beratungsvermerk

Die Anbieter-E-Mail ist ungenau. Sie benennt weder das Vorjahreseinkommen noch die anzurechnenden Zulagen. Für eine verlässliche Prüfung muss der Mindesteigenbeitrag für jedes Jahr gesondert berechnet werden: Vorjahreseinkommen, vier Prozent, Höchstbetrag, abzüglich Zulagen, tatsächlich geleisteter Eigenbeitrag. Die vollständige Anbieterbescheinigung mit Zulagenkonto und Buchungsliste liegt als Aktenstück 08 vor.

Position	Betrag
Eigenbeiträge Januar bis Dezember, 12 mal 85,00 EUR	1.020,00 EUR
Grundzulage 2023 (gutgeschrieben am 31.05.2024)	175,00 EUR
Kinderzulage Jonas Erhart	300,00 EUR
Kinderzulage Mira Erhart	300,00 EUR
Vertragsguthaben zum 31.12.2023	18.446,73 EUR

Position	Betrag
Eigenbeiträge Januar bis Dezember, 12 mal 85,00 EUR	1.020,00 EUR
Sonderzahlung vom 28.12.2024	300,00 EUR
Grundzulage 2024 (gutgeschrieben am 30.05.2025)	175,00 EUR
Kinderzulage Jonas Erhart	300,00 EUR
Kinderzulage Mira Erhart	300,00 EUR
Vertragsguthaben zum 31.12.2024	21.307,91 EUR

Vermerk zu den Familienkassenunterlagen

Bearbeiterin: Beratungsstelle, Mandat Erhart

Datum: 02.07.2026

Bescheid der Familienkasse Bayern Süd vom 20.02.2024

Die Familienkasse Bayern Süd bewilligte das Kindergeld für Jonas Erhart ab März 2024 vorläufig an den Vater, Tobias Gantner. Hintergrund war dessen Mitteilung, Jonas halte sich "überwiegend beim Vater" auf. Die Mandantin widersprach mit Schreiben vom 04.04.2024 und legte Schulbescheinigung, Meldebestätigung und Umgangsvereinbarung vor. Der Bescheid vom 20.02.2024 liegt der Mandantin nur in Kopie ohne Anlagen vor.

Änderungsbescheid der Familienkasse Bayern Süd vom 12.09.2024

Die Familienkasse hob die Bewilligung zugunsten Tobias Gantners mit Wirkung ab September 2024 auf und bewilligte das Kindergeld für Jonas ab September 2024 wieder an Nadja Erhart. Für die Monate März bis August 2024 blieb es bei der Auszahlung an den Vater, weil eine Rückabwicklung zwischen den Eltern noch nicht geklärt war. Der Änderungsbescheid ist als eigenes Aktenstück 11 in der Akte.

Umgangsvereinbarung

Die Kinder leben im Haushalt der Mutter. Der Vater betreut jedes zweite Wochenende und jeweils einen Nachmittag in der Woche. Die Vereinbarung wurde am 18.11.2022 vor dem Familiengericht Augsburg protokolliert. Für Mira Erhart bezog die Mandantin durchgehend Kindergeld; insoweit besteht kein Streit.

Mandantinnenvermerk

Nadja Erhart gibt an, dass Tobias Gantner die Kindergeldbeträge für Jonas im März, April und Mai 2024 nicht weitergeleitet habe. Ab Juni habe er monatlich 125,00 EUR überwiesen. Die Frage ist für die Riester-Zulage nur mittelbar relevant, weil es auf die kindergeldrechtliche Zuordnung ankommt; sie erklärt aber, weshalb die Mandantin wirtschaftlich schlechter stand. Zu prüfen bleibt, ob die Zuordnung der Kinderzulage für 2024 dem tatsächlichen Kindergeldbezug im Jahresverlauf folgt oder ob es auf einen Stichtag ankommt.

Einspruch (Entwurf zur Unterschrift der Mandantin)

...

Nadja Erhart

Schäfflerbachstraße 41

86153 Augsburg

Deutsche Rentenversicherung Bund

Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen

10868 Berlin

Zulagennummer: 55 071283 E 508

Vertragsnummer: RIE-8871-NE

Augsburg, den 04.07.2026

...

Einspruch gegen den Festsetzungsbescheid vom 10.06.2026 – Rückforderung von Altersvorsorgezulagen 2023 und 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid vom 10.06.2026, mir zugegangen am 14.06.2026, über die Rückforderung von Altersvorsorgezulagen für die Beitragsjahre 2023 und 2024 in Höhe von insgesamt 662,55 EUR lege ich

Einspruch

ein. Zugleich beantrage ich, die Vollziehung des Bescheids bis zur Entscheidung über den Einspruch auszusetzen, damit der Betrag nicht aus meinem Vertragsguthaben entnommen wird.

Begründung

Ich bitte zunächst um vollständige Offenlegung der Jahresberechnungen. Aus dem Bescheid ist nicht ersichtlich, welches rentenversicherungspflichtige Vorjahreseinkommen zugrunde gelegt wurde, welche Zulagen in die Mindesteigenbeitragsberechnung eingestellt wurden und wie die Monate des Kindergeldwechsels für Jonas Erhart im Jahr 2024 verarbeitet wurden.

Für das Beitragsjahr 2023 habe ich Eigenbeiträge von 1.020,00 EUR geleistet. Mein maßgebliches Vorjahreseinkommen 2022 betrug nach der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 37.600,00 EUR. Vier Prozent hiervon sind 1.504,00 EUR; nach Abzug der Grundzulage von 175,00 EUR und der Kinderzulagen von zweimal 300,00 EUR verbleibt ein Mindesteigenbeitrag von 729,00 EUR. Diesen habe ich deutlich überschritten. Eine Kürzung der Zulage 2023 ist daher rechnerisch nicht nachvollziehbar.

Für das Beitragsjahr 2024 habe ich Eigenbeiträge von insgesamt 1.320,00 EUR geleistet, darunter eine Sonderzahlung von 300,00 EUR am 28.12.2024. Diese Sonderzahlung habe ich auf ausdrückliche Empfehlung meines Anbieters erbracht, der mir mit E-Mail vom 19.12.2024 mitteilte, damit "sollte die staatliche Förderung für 2024 ausreichen". Sollte der Mindesteigenbeitrag dennoch verfehlt sein, bitte ich um Mitteilung des Fehlbetrags und um Auskunft, ob und wie eine Nachzahlung berücksichtigt werden kann.

Zur Kinderzulage für Jonas Erhart mache ich geltend, dass Jonas während des gesamten Jahres 2024 in meinem Haushalt lebte. Die vorübergehende Auszahlung des Kindergeldes an den Vater von März bis August 2024 beruhte auf einer unzutreffenden Mitteilung des Vaters und wurde durch den

Änderungsbescheid der Familienkasse Bayern Süd vom 12.09.2024 korrigiert. Ich bitte um Prüfung, ob die kindergeldrechtliche Zuordnung für das gesamte Beitragsjahr zu berichtigen ist, jedenfalls aber die Monate Januar, Februar und September bis Dezember 2024 zu meinen Gunsten zu berücksichtigen sind.

Anlagen

Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen 2022, 2023 und 2024.

Jahreskontoauszüge der SüdLeben Vorsorge AG für 2023 und 2024.

E-Mail der SüdLeben Vorsorge AG vom 19.12.2024.

Bescheid der Familienkasse Bayern Süd vom 20.02.2024 und Änderungsbescheid vom 12.09.2024.

Umgangsvereinbarung vom 18.11.2022.

Mit freundlichen Grüßen

Nadja Erhart

Beratungsvermerk Anbieterhaftung

Ausgangspunkt

Die Mandantin vertraute auf die E-Mail der SüdLeben Vorsorge AG vom 19.12.2024. Der Anbieter empfahl eine Sonderzahlung von 300,00 EUR, ohne die zugrunde gelegte Berechnung offenzulegen. Falls die Zulagenstelle bei ihrer Rückforderung bleibt, stellt sich ein zweiter Beratungsstrang: Ersatzansprüche gegen Anbieter oder Vermittler.

Tatsachen für eine Anspruchsprüfung

Dauerzulaganantrag bestand seit Vertragsbeginn.

Anbieter hatte Daten zu Eigenbeiträgen und Zulagen, aber möglicherweise nicht das vollständige Vorjahreseinkommen.

Die Mandantin fragte ausdrücklich nach, welcher Betrag bis Jahresende nötig sei.

Die Antwort "sollte reichen" ist weich formuliert.

Die Mandantin leistete daraufhin genau 300,00 EUR zusätzlich.

Mandantenschreiben Entwurf

Sehr geehrte Frau Erhart,

wir verfolgen zuerst den Einspruch gegen die Rückforderung. Parallel sichern wir die Unterlagen für einen möglichen Anspruch gegen den Anbieter. Entscheidend ist, welche Informationen der Anbieter hatte und ob er eine verbindliche Berechnung oder nur eine unverbindliche Servicemitteilung abgegeben hat. Bitte suchen Sie daher alle Nachrichten zur Riester-Beratung ab November 2024 heraus, insbesondere Chatverläufe, Telefonnotizen, Beratungsprotokolle und Kontoauszüge zur Sonderzahlung.

Risiko

Ein Anbieterhaftungsanspruch ersetzt nicht die Zulagenprüfung. Er wird erst praktisch, wenn die Rückforderung ganz oder teilweise bestehen bleibt und nachweisbar ist, dass die Mandantin bei richtiger Information rechtzeitig mehr eingezahlt hätte.

Anbieterbescheinigung und Zulagenkonto

...

SüdLeben Vorsorge AG – Vertragsservice Riester
Prinzregentenstraße 9, 86150 Augsburg
Telefon: 0821 4550-300 | riester@suedleben.example
Vertrag: RIE-8871-NE, RiesterRente Komfort
Kundin: Nadja Erhart, geboren am 07.12.1983
Auszug erstellt am: 24.06.2026

...

Bescheinigung über Beiträge, Zulagen und Buchungen für die Vorlage bei der Zentralen Zulagenstelle

Vertragsstand

Der Vertrag wurde zum 01.01.2018 eingerichtet. Ein Dauerzulagenantrag liegt seit Vertragsbeginn vor. Die Beitragszahlung erfolgt seit Vertragsbeginn per Dauerauftrag mit monatlich 85,00 EUR. Am 28.12.2024 ging eine Sonderzahlung von 300,00 EUR ein. Änderungen der Beitragshöhe wurden nicht vereinbart.

Zulagenkonto

Der Anbieter hat keine eigene Prüfung der Zulageberechtigung und des Mindesteigenbeitrags vorgenommen. Die Meldungen an die Zentrale Zulagenstelle wurden anhand der Kundenerklärungen und der elektronischen Rückmeldungen verarbeitet. Das jeweils maßgebliche Vorjahreseinkommen liegt dem Anbieter nicht vor.

Vertragsbuchungen (Auszug)

Die Belastungen vom 18.06.2026 wurden aufgrund des Datensatzes der Zentralen Zulagenstelle vom 10.06.2026 gebucht. Das Vertragsguthaben zum 23.06.2026 beträgt 22.481,06 EUR.

Servicevermerke im Anbieterportal

Ein interner Vermerk vom 18.12.2024 lautet:

"Kundin ruft an, fragt wegen Förderung 2024. Hinweis Callcenter: Nach System reicht eine Sonderzahlung von 300 EUR, sonst Zulage weg. Keine Berechnung mit Vorjahreseinkommen durchgeführt, Einkommensdaten liegen nicht vor. Bestätigung per E-Mail zugesagt."

Ein weiterer Vermerk vom 16.06.2026 lautet:

"Kundin ruft an wegen Rückforderungsbescheid ZfA. An Beschwerdeaufnahme verwiesen. Kundin kündigt Prüfung durch Beratungsstelle an. Vorgang der Rechtsabteilung zur Kenntnis gegeben."

Beitragsjahr	Eigenbeiträge	Grundzulage	Kinderzulagen	Zulagenstatus	Bemerkung Anbieter
2022	1.020,00 EUR	175,00 EUR	600,00 EUR	gutgeschrieben	keine Beanstandung
2023	1.020,00 EUR	175,00 EUR	600,00 EUR	teilweise zurückgefordert	Rückforderung 188,40 EUR
2024	1.320,00 EUR	175,00 EUR	600,00 EUR	teilweise zurückgefordert	Rückforderung 474,15 EUR

Beitragsjahr	Eigenbeiträge	Grundzulage	Kinderzulagen	Zulagenstatus	Bemerkung Anbieter
2025	1.020,00 EUR	noch nicht gutgeschrieben	noch nicht gutgeschrieben	offen	Zulageantrag über Dauerzulag enverfahren gestellt

Datum	Buchung	Betrag
31.05.2024	Zulagen für 2023 (Grundzulage und zwei Kinderzulagen)	775,00 EUR
30.05.2025	Zulagen für 2024 (Grundzulage und zwei Kinderzulagen)	775,00 EUR
18.06.2026	Belastung Rückforderung Zulage 2023	-188,40 EUR
18.06.2026	Belastung Rückforderung Zulage 2024	-474,15 EUR

Änderungsbescheid der Familienkasse Bayern Süd

...

Bundesagentur für Arbeit

Familienkasse Bayern Süd

93013 Regensburg

Telefon: 0800 4 5555 30

Kindergeldnummer: FK 154 872 991

Datum: 12.09.2024

Frau

Nadja Erhart

Schäfflerbachstraße 41

86153 Augsburg

...

Kindergeld für das Kind Jonas Erhart, geboren am 12.05.2011 – Änderung der Festsetzung

Sehr geehrte Frau Erhart,

die Festsetzung des Kindergeldes für das Kind Jonas Erhart wird ab September 2024 zu Ihren Gunsten geändert. Das Kindergeld wird ab September 2024 in Höhe von monatlich 250,00 EUR an Sie ausgezahlt.

Die Bewilligung zugunsten von Herrn Tobias Gantner wird mit Wirkung ab September 2024 aufgehoben.

Begründung

Nach den von Ihnen vorgelegten Unterlagen (Schulbescheinigung, Meldebestätigung, gerichtlich protokollierte Umgangsvereinbarung vom 18.11.2022) ist das Kind Jonas in Ihren Haushalt aufgenommen. Bei Aufnahme in den Haushalt eines Berechtigten wird das Kindergeld an diesen gezahlt. Die frühere Festsetzung zugunsten des Vaters beruhte auf dessen Angabe, das Kind halte sich überwiegend bei ihm auf; diese Angabe hat sich nach dem Ergebnis der Ermittlungen nicht bestätigt.

Für die Monate März bis August 2024 verbleibt es bei der erfolgten Auszahlung an Herrn Gantner. Ob und in welchem Umfang insoweit eine Rückforderung gegenüber Herrn Gantner oder ein Ausgleich zwischen den Eltern erfolgt, wird gesondert geprüft. Ein etwaiger zivilrechtlicher Ausgleichsanspruch bleibt unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch einlegen. Der Einspruch ist bei der Familienkasse Bayern Süd, 93013 Regensburg, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Hartl

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Rentenberatung Kolbe

Bettina Kolbe, Rentenberaterin

Maximilianstraße 27, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 3109-40 | beratung@rentenberatung-kolbe.example

An die

Deutsche Rentenversicherung Bund

Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen

10868 Berlin

Zulagenummer: 55 071283 E 508

Vertragsnummer: RIE-8871-NE

Augsburg, den 06.07.2026

Format: Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

Nachweise zum Einspruch vom 04.07.2026 und Wiederholung des Aussetzungsantrags

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht von Frau Nadja Erhart nehme ich fristwährend zu Ihrer Nachweisanforderung vom 08.07.2026 Stellung und reiche die erbetenen Unterlagen ein. Die Vollmacht ist beigelegt.

Rentenversicherungspflichtige Einnahmen

1.1 Für das Beitragsjahr 2023 ist das rentenversicherungspflichtige Entgelt des Vorjahres 2022 maßgeblich. Es beträgt nach der Meldebescheinigung zur Sozialversicherung 38.940,00 EUR und weicht vom Steuerbrutto von 37.600,00 EUR ab, weil steuerfreie Zuschläge für Sonn- und Feiertagsdienste in der Sozialversicherung teilweise beitragspflichtig sind.

1.2 Für das Beitragsjahr 2024 ist das rentenversicherungspflichtige Entgelt des Vorjahres 2023 maßgeblich. Es beträgt 41.260,00 EUR und liegt unter dem Steuerbrutto von 41.820,00 EUR, weil die Inflationsausgleichsprämie beitragsfrei war.

Kindergeldfestsetzung für Jonas Erhart

2.1 Nach der Auskunft der Familienkasse Bayern Süd wurde das Kindergeld für Jonas Erhart im Januar 2024 und im Februar 2024 an Frau Erhart, von März 2024 bis August 2024 an den Kindsvater Tobias Gantner und von September 2024 bis Dezember 2024 wieder an Frau Erhart ausgezahlt.

2.2 Der erste Anspruchszeitraum des Kalenderjahres 2024, der Monat Januar, war durchgehend zugunsten von Frau Erhart festgesetzt. Die Kinderzulage für Jonas steht Frau Erhart deshalb für das gesamte Beitragsjahr 2024 zu.

Ergebnis der Neuberechnung

3.1 Für das Beitragsjahr 2023 beträgt der Mindesteigenbeitrag 782,60 EUR; Frau Erhart hat 1.020,00 EUR geleistet. Die Rückforderung von 188,40 EUR ist nicht gerechtfertigt.

3.2 Für das Beitragsjahr 2024 beträgt der Mindesteigenbeitrag bei voller Kinderzulage 875,40 EUR; Frau Erhart hat 1.320,00 EUR geleistet. Die Rückforderung von 474,15 EUR ist nicht gerechtfertigt. Selbst bei Wegfall der Kinderzulage für Jonas wäre allenfalls ein Betrag von 300,00 EUR zurückzufordern.

Aussetzung der Vollziehung

4.1 Ich wiederhole den Antrag, die Vollziehung des Bescheids vom 10.06.2026 auszusetzen. Der Rückforderungsbetrag ist bereits aus dem Vertragsguthaben einbehalten worden; ich bitte um Erstattung, soweit dem Einspruch abgeholfen wird.

Anlagen

5.1 Beigefügt sind die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen 2022 bis 2024, die Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung 2022 bis 2024, die Jahreskontoauszüge der SüdLeben Vorsorge AG für 2023 und 2024, die E-Mail der SüdLeben Vorsorge AG vom 19.12.2024, die Auskunft der Familienkasse Bayern Süd zum Kindergeld 2024 sowie die Vollmacht.

Mit freundlichen Grüßen

Bettina Kolbe

Rentenberaterin